

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1261/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายมานะ อุ่นเวียนหรืออุ่นเวียง หรืออุป
เวียง

จำเลย

นายมานะ อุ่นเวียนหรืออุ่นเวียง หรืออุป
เวียง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้
หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335 วรรคแรก ประกอบมาตรา 336 ทวิให้จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 17)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ชันอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 70,000 บาท (อันดับ
2,4)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณา
คำฟ้องฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกามา จึงไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณา
คำฟ้องฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกามา จึงไม่อนุญาตให้
ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ส่อง สุขะบุญณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>